

통 보(우수사례)

1. 제 목 : 새출발기금 양도담보 관리기준 마련
2. 소관부점 : 0000처
3. 내 용 :

가. 업무개요

◇◇◇◇처 ○○○(0급)는 소상공인자영업자새출발기금(주)(이하 “새출발기금”이라 한다) 인수 채권의 채무조정 검토·승인 및 관련 법조치 등 채권관리·양도담보물건 관리 업무 등을 수행하고 있다.

새출발기금이 매입한 채권의 담보물 중 양도담보물건⁸⁶⁾은 채무자가 제품 가공 및 생산에 필요한 기계기구와 같은 담보물을 점유하고 사용·수익할 수 있기 때문에 소규모 사업을 운영하는 차주의 금융거래 방법으로 종종 사용되고 있는데, 담보물에 대한 소유권이 채권자에게 있기 때문에 채무자의 채무불이행 시 「민사집행법」의 절차를 따르지 않고 담보물건을 사적으로 처분하는 방법이 가능하다는 특징이 있다.

86) 일반적으로 담보물권은 부동산이나 건설기계, 차량과 같이 해당 등록원부에 등재하는데, 양도담보는 담보물에 대해 담보물권을 등록할 공부가 없는 경우 소유권을 채무자에서 채권자로 이전하는 신탁형식으로 담보물을 제공하는 관습법상의 담보물권임

나. 업무 처리 경과

공사 회계의 경우 부실채권 인수 시 금융회사가 양도담보 처분 후 채권을 양도하였기 때문에 양도담보를 인수하는 경우가 없었는데, 새출발기금은 채무자 신청으로 채권이 양도 되고 채무조정 신청 시점에 추심이 중단되기 때문에 양도담보를 처분할 물리적 시간이 없어 새출발기금으로 인수되는 사례가 발생하게 되었다.

양도담보 관련 내규 및 업무 매뉴얼 등이 없는 상태에서 새출발기금이 인수하는 양도담보가 증가하는데도⁸⁷⁾ 관리 방법 부재로 신속한 채무조정약정 업무 수행 등에 어려움이 있었고, '양도담보물의 처분 및 매각 요구'와 같이 외부 민원도 발생하는 등

양도기관과의 양도담보물 인수·정산, 인수 후 경비 관리 방법 및 신속한 채권 회수를 위한 처분 절차 등 업무에 대한 기준 마련이 시급한 상황이었다.

이에 위 직원은 다른 금융공공기관 사례 조사를 통해 기술보증기금과 신용보증기금이 양도담보 관리 관련 내규를 제정하여 운영하고 있는 것을 확인, 두 기관의 업무협조를 통해 해당 내규를 참고하였고

채권양도 금융회사의 양도담보 계약서와 공사의 동산담보 관련 규정 등을 참고, 양도담보 관리·처분 중 발생할 수 있는 문제점과 필요사항을 정리하여 0000.00.00. 양도담보의 취득 및 보관·점검, 처분, 회계처리 등 업무처리에 대한 「양도담보 관리기준([표 35] 참고)」을 완성하였다.

87) 00. 00월말 현재 양도담보 00건 관리 중(부실차주 00건, 부실우려차주 0건)

[표 35] 새출발기금 양도담보 관리기준 주요 내용

구분	주요내용
----	------

“기재생략”

다. 실적 또는 성과

위와 같은 양도담보 관리기준을 바탕으로, 임대인의 퇴거 요구가 있는 양도담보물건을 양도담보 설정권자의 동의를 받아 0000.0월 기계 거래소에 매각 의뢰하여 감사일 현재 공매가 진행 중이고, 채무자 파산 신청 등에 따라 별도 창고 보관 중인 양도담보물 0건에 대해서는 처분을 검토하고 있는 등

시간이 경과할수록 감가상각으로 담보가치가 상실되는 기계가 대부분인 양도담보물의 적기 처분에 대한 기준을 마련하여 공사 채권 관리의 전문성과 경쟁력 강화에 기여하였다.

4. 조치할 사항

oooo처장은 새출발기금 채권관리가 본격적으로 시작되는 시점에 적극적인 업무 수행을 통해 양도담보 관리기준을 마련한 000(0급)를 격려하시고 해당 내용을 전 부점에 전파하시기 바랍니다.(통보)